Umowa partnerska twórców

Umowa ramowa — Vidfluencer Niniejsza Umowa partnerska dla twórców („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy:

1. Aryan Khan i Jonathan Neill prowadzące działalność wspólnie pod nazwą Vidfluencer spółka jawna, działająca pod adresem vidfluencer.io („Spółka”, „my”, „nas”); i

2. Osoba wymieniona w Szczegółach Twórcy poniżej („Twórca”, „Ty”). Staje się skuteczny po podpisaniu przez obie strony.

Szczegóły twórcy

Wypełnia Twórca przed podpisaniem. Proszę wypełnić każde pole oznaczone * (użyj „N/A”, jeśli nie dotyczy). Nie możemy rozpocząć prac, dopóki nie zostaną one ukończone.

Pełna nazwa prawna *
Twoje imię i nazwisko, jak w dowodzie osobistym

Nazwa twórcy/kanału
Imię i nazwisko, pod którym publikujesz post, jeśli jest inne

Adres e-mail kontaktowy *
Używany do transakcji, płatności i zawiadomień formalnych

Adres *
Twój adres domowy lub firmowy

Kraj zamieszkania *
Potrzebne do przepisów podatkowych i reklamowych

Kanały i uchwyty społecznościowe *
np. Łącza TikTok, YouTube, Instagram

E-mail PayPal *
Gdzie zostaną wysłane Twoje płatności

Numer VAT
Tylko jeśli jesteś podatnikiem VAT

Wiek* (zaznacz jedną): [ ] Mam ukończone 18 lat [ ] Nie mam ukończonych 18 lat (na końcu musi podpisać się także rodzic lub opiekun prawny)

1. Cel i charakter relacji

Firma 1.1 świadczy usługę, która umożliwia twórcom treści korzystanie z partnerstwa marki i możliwości tworzenia treści generowanych przez użytkowników (UGC).

Firma 1.2 nie jest agencją zarządzania talentami. Firma nie zarządza, nie kieruje ani nie kontroluje kanałów, strategii treści ani marki Twórcy poza konkretnymi transakcjami, które ułatwia na mocy niniejszej Umowy.

1.3 Niniejsza Umowa nie tworzy stosunku pracy, agencji (poza ułatwianiem konkretnych transakcji opisanych poniżej), partnerstwa ani relacji joint-venture. Twórca jest zawsze niezależnym wykonawcą i samodzielnie decyduje, czy przyjąć, odrzucić lub negocjować jakąkolwiek możliwość.

1.4 Niniejsza Umowa nie ma charakteru wyłącznego. Twórca może swobodnie szukać i akceptować umowy związane z marką niezależnie lub za pośrednictwem innych stron. Prowizja Spółki (część 3) dotyczy wyłącznie transakcji, które Spółka wprowadza, negocjuje lub w istotny sposób ułatwia.

Metoda płatności * Przelew bankowy / Wise (wybierz jeden)

Szczegóły płatności:
Metoda płatności * PayPal / przelew bankowy / Wise (wybierz jeden)

Szczegóły płatności:

2. Usługi świadczone przez Spółkę

Firma 2.1: • zidentyfikuje i zaprezentuje Twórcy odpowiednie partnerstwa marki i możliwości UGC; • negocjować warunki umowy w imieniu Twórcy, jeśli Twórca o to poprosi; oraz • wydać aneks dotyczący konkretnej transakcji dla każdego partnerstwa marki (patrz sekcja 4).

2.2 Za te usługi od Twórcy nie jest pobierana żadna opłata wstępna.

Firma 2.3 poinformuje Twórcę, jaką markę proponuje przedstawić Twórcy i udostępni marce dane Twórcy dopiero po wyrażeniu zgody przez Twórcę.

Firma 2.4 nie ma uprawnień do podpisywania czegokolwiek w imieniu Twórcy ani do wiązania Twórcy umową. Twórca jest związany wyłącznie Załącznikiem do umowy, który podpisał.

3. Komisja

Szybkość 3.1. Firma pobiera prowizję w wysokości 20% Opłaty za transakcję za każdą transakcję, którą Firma pozyskuje, wprowadza lub w istotny sposób ułatwia Twórcy, w tym partnerstwa marek, umowy z UGC, sponsoring i umowy stowarzyszone („Transakcja firmowa"). „Opłata za transakcję" oznacza całkowitą kwotę zapłaconą lub należną Twórcy przez markę w ramach umowy, bez podatku VAT, zgodnie z postanowieniami Załącznika do umowy.

3.2 Kiedy zostanie zarobiony. Prowizja jest naliczana dopiero po pomyślnym zabezpieczeniu transakcji i, o ile Załącznik do umowy nie stanowi inaczej, jest obliczana na podstawie płatności faktycznie otrzymanych przez Twórcę od marki. Jeśli nie ma umowy, nie ma opłaty.

3.3 Kto i jak płaci. W każdym Dodatku do Umowy będzie podana stawka i kwota prowizji oraz informacja, czy jest ona odliczana przed wypłaceniem środków Twórcy, osobną fakturą dla Twórcy czy opłaconą przez markę. Jeśli marka płaci również Spółce prowizję od tej samej umowy, Aneks do umowy będzie to określał, a Firma nie będzie pobierać prowizji dla Twórcy od tej umowy, chyba że Aneks do umowy wyraźnie stwierdza, że obydwa mają zastosowanie.

3.4 Odnowienia i rozszerzenia. Każde odnowienie lub przedłużenie Umowy firmowej z tą samą marką uzgodnione w ciągu 6 miesięcy od daty, w której Firma po raz pierwszy przedstawiła Twórcę tej marce, jest traktowane jako Umowa firmowa i naliczana jest prowizja. Uzgodnione później odnowienie lub przedłużenie bez udziału Firmy jest traktowane jako Twórca niezależnie pozyskujący możliwość i nie ma zastosowania żadna prowizja.

3.5 Niezależne oferty. Żadna prowizja nie obowiązuje w przypadku transakcji, które Twórca pozyskuje całkowicie niezależnie, bez wprowadzenia lub istotnego zaangażowania Firmy.

3.6 Brak obejścia. Przez 6 miesięcy od dnia, w którym Firma po raz pierwszy zapoznała się z marką, Twórca nie będzie kontaktował się z tą marką innym kanałem, aby uniknąć prowizji.

3.7 Strony zgadzają się, że ograniczona w czasie prowizja od odnowionych lub przedłużonych transakcji stanowi rozsądną i proporcjonalną ochronę uzasadnionego interesu Spółki w zakresie przedstawiania się przez nią i nie ma szerszego zakresu ani czasu trwania, niż jest to konieczne do tego celu.

4. Załączniki do umowy indywidualnej

4.1 Każda transakcja dotycząca marki zawarta przez Firmę zostanie odnotowana w oddzielnym, pisemnym Dodatku do umowy podpisanym przez Twórcę. Każdy Dodatek będzie określał: nazwę marki, produkty, specyfikacje treści, przyznane prawa użytkowania, okres wyłączności, Opłatę za transakcję, prowizję (patrz klauzula 3.3), kto i kiedy płaci Twórcy, terminy i wymagania specyficzne dla marki.

4.2 Jeżeli Aneks do Umowy jest sprzeczny z niniejszą Umową, Załącznik do Umowy ma zastosowanie, ale tylko w przypadku tej konkretnej umowy.

4.3 Żadna umowa dotycząca marki nie jest wiążąca dla Twórcy, dopóki Twórca nie przejrzy i nie podpisze odpowiedniego Załącznika do umowy.

5. Warunki płatności

5.1 Każdy Aneks do umowy będzie określał, czy marka płaci bezpośrednio Twórcy, czy Firmie.

5.2 Jeżeli Spółka otrzymuje pieniądze dla Twórcy, Spółka przechowuje udział Twórcy dla Twórcy i płaci go za pomocą PayPal (chyba że na piśmie uzgodniono inną metodę) w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczonych środków, chyba że Aneks do Umowy określa inne ramy czasowe. Firma przekaże Twórcy krótkie oświadczenie przedstawiające otrzymaną kwotę i wszelkie potrącenia.

5.3 Każda ze stron ponosi własne opłaty za płatności, chyba że Aneks do Umowy stanowi inaczej.

Twórca 5.4 ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje własne zobowiązania podatkowe. Firma nie pobiera podatku w imieniu Twórcy.

6. Potwierdzenia twórców i kodeks postępowania

Twórca 6.1 potwierdza, że dane podane w Szczegółach Twórcy są dokładne, że Twórca może przystąpić do niniejszej Umowy oraz że Twórca ma ukończone 18 lat lub że rodzic lub opiekun prawny podpisał niniejszą Umowę poniżej.

6.2 Tworząc treści w ramach dowolnego Aneksu do umowy, Twórca wyraża zgodę na:

- (a) dostarczać treści zgodne ze specyfikacjami i terminami określonymi w Aneksie do Umowy;
- (b) zachować pełną kontrolę twórczą nad formatem, stylem i sposobem dostarczenia, pod warunkiem, że ostateczna treść spełnia określone wymagania marki;
- (c) wyraźnie ujawniać płatne partnerstwa zgodnie z obowiązującymi zasadami reklamowania (na przykład ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance lub odpowiednik w kraju Twórcy), łącznie z widoczną etykietą #ad, #sponsored lub „płatne partnerstwo”;
- (d) nie przedstawiać błędnie marki, jej produktu lub Firmy i nie składać fałszywych, wprowadzających w błąd lub bezpodstawnych twierdzeń;
- (e) nie wykorzystywać nagrań, muzyki, obrazów ani innych materiałów, które naruszają własność intelektualną lub prawa osób trzecich;
- (f) zachowywać się profesjonalnie we wszelkiej komunikacji z markami i przedstawicielami Spółki;
- (g) unikać zachowań niezgodnych z prawem, dyskryminujących, napastliwych, zniesławiających, o charakterze jednoznacznie seksualnym lub w inny sposób mogących w uzasadniony sposób zaszkodzić reputacji marki lub Firmy podczas tworzenia treści na mocy niniejszej Umowy; i
- (h) niezwłocznie ujawniać wszelkie konflikty interesów (na przykład istniejącą umowę z bezpośrednim konkurentem) przed zaakceptowaniem Aneksu do Umowy.

7. Własność intelektualna i prawa do użytkowania

Twórca 7.1 zachowuje własność tworzonych przez siebie treści, z zastrzeżeniem praw użytkowania przyznanych marce i/lub Firmie na mocy odpowiedniego Załącznika do umowy.

7.2 Wszelkie warunki licencji, okna użytkowania lub okresy wyłączności są określone dla każdej umowy i nie wykraczają poza warunki uzgodnione w danym Aneksie do umowy.

8. Poufność Każda ze stron zachowa w poufności wszelkie informacje niepubliczne udostępnione przez drugą stronę lub przez partnera marki (na przykład warunki transakcji, opłaty, niepublikowane produkty i strategię kampanii) i nie ujawni ich osobom trzecim bez zgody, z wyjątkiem profesjonalnych doradców objętych obowiązkiem zachowania poufności lub gdy ujawnienie jest wymagane przez prawo.

9. Ochrona danych

9.1 Każda ze stron będzie przestrzegać UK GDPR i Data Protection Act 2018 w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych na mocy niniejszej Umowy.

Firma 9.2 będzie wykorzystywać dane osobowe Twórcy w celu świadczenia tej usługi, proponowania i organizowania transakcji oraz dokonywania płatności i będzie udostępniać je marce wyłącznie w sposób określony w klauzuli 2.3. Firma będzie go chronić i nie będzie go sprzedawać.

10. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

10.1 Niniejsza Umowa nie ma ustalonej daty końcowej i nie wygasa wraz z upływem czasu. Umowa pozostaje w mocy do czasu, aż którakolwiek ze stron wypowie ją w formie pisemnej z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia zgodnie z sekcją 15 (Powiadomienia).

10.2 Jeżeli po powiadomieniu Aneks do Umowy uzyskany od Spółki będzie nadal aktywny, niniejsza Umowa nie wygaśnie do czasu sfinalizowania tej transakcji, pomimo 14-dniowego okresu wypowiedzenia. „Zakończona” oznacza późniejszą datę zakończenia kampanii podaną w Aneksie do umowy i datę, w której Twórca otrzymał pełną płatność.

10.3 Zakończenie niniejszej Umowy nie ma wpływu na: (i) prowizję już należną od transakcji zabezpieczonych przed jej zakończeniem; (ii) zobowiązania wynikające z aktywnego Aneksu do Umowy, które obowiązują do czasu sfinalizowania tej transakcji; lub (iii) klauzule 3.4 i 3.6 dla marek, z którymi Twórca został wprowadzony przed jej zakończeniem.

10.4 Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę natychmiast w drodze pisemnego powiadomienia, jeżeli druga strona dopuści się istotnego naruszenia, które nie zostanie naprawione w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia, które tego wymaga. Firma może natychmiast zawiesić lub zakończyć niniejszą Umowę, jeśli Twórca w istotny sposób naruszy klauzulę 6.2.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

Rola firmy 11.1 ogranicza się do przedstawiania i ułatwiania możliwości. O ile Aneks do Umowy nie stanowi inaczej, Firma nie jest stroną podstawowej umowy dotyczącej marki i nie ponosi odpowiedzialności za brak płatności, naruszenie lub niewłaściwe postępowanie marki.

11.2 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej za szkody pośrednie, przypadkowe lub wynikowe wynikające z niniejszej Umowy.

11.3 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem, oszustwem lub oszukańczym wprowadzeniem w błąd lub jakąkolwiek inną odpowiedzialnością, której nie można ograniczyć ani wyłączyć na mocy prawa angielskiego.

11.4 Z zastrzeżeniem klauzuli 11.3, całkowita odpowiedzialność Spółki wynikająca z niniejszej Umowy lub z nią związana, czy to wynikająca z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), czy też z innego powodu, nie przekroczy całkowitej prowizji otrzymanej przez Spółkę z transakcji Twórcy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających roszczenie.

12. Zabezpieczenie Twórca zgadza się zabezpieczyć Firmę przed uzasadnionymi stratami i kosztami wynikającymi z roszczeń osób trzecich spowodowanych naruszeniem przez Twórcę klauzuli 6.2, wykorzystaniem przez Twórcę materiałów naruszających prawa autorskie lub fałszywymi oświadczeniami złożonymi w treściach stworzonych na mocy niniejszej Umowy.

13. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

13.1 Strony najpierw spróbują rozwiązać wszelkie spory w sposób nieformalny w drodze dyskusji w dobrej wierze.

13.2 Niniejsza Umowa podlega prawu England and Wales. Spory, które nie zostaną rozwiązane w sposób nieformalny, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów England and Wales.

14. Całość Umowy i Zmiany

14.1 Niniejsza Umowa, wraz z wszelkimi podpisanymi Aneksami do Umowy, stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w tym przedmiocie i zastępuje wszelkie wcześniejsze dyskusje lub porozumienia, pisemne lub ustne.

14.2 Każda ze stron potwierdza, że nie opierała się na żadnym stwierdzeniu niewymienionym w niniejszej Umowie, jednakże żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyklucza odpowiedzialności za oszukańcze wprowadzenie w błąd.

14.3 Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie muszą mieć formę pisemną i zostać uzgodnione przez obie strony (wystarczy potwierdzenie e-mailem).

15. Uwagi

15.1 Wszelkie powiadomienia wynikające z niniejszej Umowy, w tym zawiadomienie o jej rozwiązaniu zgodnie z sekcją 10, muszą mieć formę pisemną i zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Twórcy w Szczegółach Twórcy oraz na adres e-mail, który Spółka przekazuje Twórcy na piśmie lub w inny pisemny sposób uzgodniony między stronami.

15.2 Zawiadomienie uważa się za otrzymane: jeżeli zostanie wysłane e-mailem przed godziną 17:00 w dniu roboczym, w tym dniu; w przeciwnym razie w następnym dniu roboczym; w przypadku wysłania pocztą – dwa dni robocze po wysłaniu.

16. Rozdzielność Jeżeli którekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a strony będą negocjować w dobrej wierze, aby zastąpić je takim, które możliwie najdokładniej realizuje swój pierwotny cel.

17. Zrzeczenie się Żadne niepowodzenie lub opóźnienie którejkolwiek ze stron w skorzystaniu z prawa wynikającego z niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się tego prawa i żadne pojedyncze lub częściowe skorzystanie z prawa nie uniemożliwia jego dalszego wykonywania.

18. Twórca Cesji nie może cedować, przenosić ani podzlecać swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Firma może scedować niniejszą Umowę na następcę swojej działalności, pod warunkiem powiadomienia Twórcy na piśmie.

19. Prawa Osób Trzecich Niniejsza Umowa nie przyznaje praw nikomu, kto nie jest jej stroną, a Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 nie ma do niej zastosowania.

20. Odpowiedniki i podpis elektroniczny Niniejsza Umowa może być podpisana w egzemplarzach, w tym w formie podpisu elektronicznego, z których każdy jest oryginałem i które łącznie tworzą jedną umowę.

Podpisy Niniejsza Umowa nie jest zawarta na czas określony i obowiązuje do czasu jej zakończenia zgodnie z sekcją 10.

W imieniu Vidfluencer (Aryan Khan i Jonathan Neill, działające razem jako Vidfluencer): _____ Jonathan Neill



Jonathan Neill



Aryan Khan

Twórca:

Imię (druk): _____

Podpis: _____

Rodzic lub opiekun prawny (tylko jeśli Twórca nie ma ukończonych 18 lat):
Jestem rodzicem lub opiekunem prawnym Stwórcy. Wyrażam zgodę na niniejszą Umowę i dopilnuję, aby Twórca jej przestrzegał.

Imię (druk): _____ Związek z Twórcą: _____

Podpis: _____